بنك الجزائر

المحافظ

تعليمة رقم 01-11 تحدد إجراءات تطبيق النظام رقم 08 - 01 المؤرخ في 20 جانفي سنة 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها

المادة 1: طبقا للمادة الأولى من النظام رقم 08 - 01 المؤرخ في 20 جانفي 2008 المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها، تشارك كل من البنوك و الخزينة العمومية و المصالح المالية لبريد الجزائر و المسماة أدناه "المؤسسات المصرحة" في إجراء الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد و مكافحتها.

المادة 2 : تهدف هذه التعليمة، تطبيقا للمادة 15 من النظام المذكور أعلاه، إلى تحديد إجراء مركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشيكات بسبب انعدام أو نقص في الرصيد و نشرها لدى المؤسسات المصرحة لتطلع عليها و تستغلها، خاصة عند تسليمها لزبائنها أول دفتر الشيكات.

المادة 3 : يتمحور الإجراء المشار إليه في المادة 2 أعلاه حول الالتزامات المحددة أدناه الواجبة على المؤسسات المصرحة:

- بمناسبة فتح حساب و قبل تسليم دفتر الشيكات الأول؛
- عندما يحدث عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد؛
- عند نشر القائمة المحيّنة لممنوعي استعمال دفاتر الشيكات من طرف مركزية المستحقات غير المدفوعة.

Bank of Algeria
The Governor

في تحديد هوية أصحاب حسابات الشيك

المادة 4 : يجب على المؤسسات المصرحة، عند استلام طلب فتح حساب جاري أو حساب شيكات، أن تتأكد و تسجل هوية و عنوان إقامة الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني.

المادة 5 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم الوثائق الرسمية الأصلية المشار إليها أدناه و التي يجب أن تكون سارية الصلاحية. تسجل المؤسسات المصرحة خصائصها و مراجعها و هي على التوالي:

- بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية؛
- بطاقة الإقامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين بالجزائر.

يتعين على المؤسسة المصرحة أن تطلب في حالة تم فتح الحساب باسم عدة أشخاص (حساب جماعي)، هوية و عنوان إقامة كل واحد من أصحاب الحساب المشترك.

المادة 6 : يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم الوثائق و المعلومات الآتية:

- القانون الأساسي، الذي يستخرج منه عناصر تحديد الهوية المتعارف عليها،
- التسمية أو اسم المؤسسة، الشكل القانوني، عنوان المقر الرئيسي و النشاط الرئيسي، تاريخ تأسيسها؛
- رقم التسجيل في السجل التجاري؛
- رقم التعريف الإحصائي (N.I.S) لدى الديوان الوطني للإحصائيات و رقم التعريف الضريبي (N.I.F) لدى إدارة الضرائب إذا كانت هذه المعلومات متوفرة لدى الطالب الجديد، في حالة عدم توفرها وقت الطلب فيجب عليه أن يقدمها إلى المؤسسات المصرحة فور حصوله عليها.

في الاستعلام

المادة 7 : يجب، تطبيقا للمادة 3 من النظام رقم 08 -01 المذكور أعلاه، على المؤسسات المصرحة، قبل تسليم دفتر الشيكات الأول إلى الزبون أن تطلع على بطاقية الممنوعين من استعمال الشيكات بمركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر.

يهدف هذا الاطلاع الإجباري إلى تقديم إلى المؤسسات المصرحة معلومات حول هوية كل شخص ممنوع من إصدار الشيكات و تاريخ انقضاء الإجراء المتخذ ضده.

المادة 8 : تخص إلزامية الإطلاع المسبق المشار إليه في المادة 7 المشار إليها أعلاه، في حالة حساب مشترك كل واحد من أصحاب الحساب المشترك. في حالة ما كان أحد طالبي الحساب المشترك ممنوع من إصدار الشيكات، يجب على المؤسسة المصرحة الامتناع عن تسليم دفتر الشيكات.

المادة 9 : تطّلع المؤسسات المسحوب عليها على بطاقية الممنوعين من إصدار الشيكات لبنك الجزائر عن بعد (عبر الشبكة المعلوماتية- أون لين).

في التصريحات :

المادة 10 : يجب على المؤسسات المسحوب عليها أن تصرح لبنك الجزائر :

- كل عارض دفع بسبب انعدام أو نقص في الرصيد، في غضون أربعة (04) أيام عمل الموالية لتاريخ تقديم الشيك و ذلك مهما كانت كيفية تقديمه للدفع. يجب أن يكون كل عارض دفع محل تصريح بصفة منفردة؛
- كل تسوية لعارض الدفع، حسب تعريف المادتين 14 و 21 لهذه التعليمة و هذا بدون تأجيل.

– كل منع لإصدار الشيكات كما هو منصوص عليه في المادتين 29 و 30 لهذه التعليمة.

المادة 11 : يجب أن تكون التصريحات المتعلّقة بعوارض دفع الشيكات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، المراقبة و المصدّقة قانونا من طرف المؤسسات المصرّحة محل تسليم مركزي إلى بنك الجزائر في الآجال القانونية المحددة، بواسطة تحميل مغناطيسي قابل للاستعمال و/أو عن بعد (عبر الشبكة المعلوماتية– أون لين).

المادة 12 : لا يترتب ،عن رفض شيكات السحب المقدمة للتحصيل من طرف أصحاب الحسابات أو مفوضيهم، أي تصريح.

المادة 13 : يمكن للمؤسسات المصرحة في حالة التصريح غير الصحيح أو الخاطئ ، أن تقدّم تصريحا تصحيحيا أو إلغاء يتمثل في طلب تغيير أو إلغاء تسجيل عارض الدفع أو المنع من استعمال دفتر الشيكات المصرّح به خطاء.

يجب أن يتضمن إمضاء المسؤول الأوّل للمؤسسة المسحوب عليها كل طلب إلغاء تصريح، ليصبح مقبولا.

يخطر بنك الجزائر، في آجال خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ استلام طلب الإلغاء، المؤسسة المسحوب عليها بذلك الإلغاء كما يقوم، عند الاقتضاء، بإشعار المؤسسات المصرحة الأخرى بإلغاء المنع من استعمال دفتر الشيكات.

في أمر التسوية و المنع من إصدار الشيكات

في التسوية خلال الأجل القانوني الأول

المادة 14 : بمجرد حدوث أوّل عارض دفع شيك بسبب انعدام أو نقص في الرصيد تم معاينته قانونا، يجب على المؤسسة المسحوب عليها أن ترسل إلى الجهة التي أصدرت الشيك، رسالة موصى عليها مع إعلام بالاستلام، على الأكثر في رابع يوم عمل الذي يلي تاريخ تقديم الشيك ، تتضمن أمرا بالإيعاز حسب النموذج المرفق في الملحق 1 من النظام رقم 08-01 المشار إليه أعلاه، تدعوه لتسوية عارض الدفع.

تخبر المؤسسة المسحوب عليها بواسطة هذا الأمر بالإيعاز صاحب الحساب بـــ:

- إلزامية تسوية عارض الدفع في آجال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إرسال الأمر بالإيعاز،
- التصريح إلى مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر بعارض الدفع،
- تسليم لصالح المستفيد أو للمؤسسة المقدمة للشيك شهادة عدم الدفع.

عندما يتعلق الأمر بحساب مشترك، يجب أن يرسل الأمر بالتسوية إلى كل واحد من أصحاب الحساب.

المادة 15 : تتمثل التسوية المشار إليها في المادة 14 أعلاه في الإمكانية المتاحة لساحب الشيك بدون رصيد لتسوية مبلغ الشيك غير المدفوع. تعد هذه التسوية محققة عند التسوية الفعلية للشيك أو الشيكات مقابل رصيد كاف ومتوفر تم تشكيله لهذا الغرض من طرف الساحب لدى المسحوب عليه.

يترتب عن هذه الإمكانية تعليق تطبيق المنع من الحصول على دفتر الشيكات المشار إليه في المادة 29 أسفله، بحكم أي شيك غير مدفوع تم تقديمه على الحساب خلال الأجل المحدد في المادة 14 المشار إليها أعلاه، شريطة أن تتم تسويته قبل انقضاء هذا الأجل.

المادة 16 : تمنح القدرة على التسوية المشار إليها في المادة 15 أعلاه، لصاحب الحساب، إلا في حالة عدم إصدار شيكات بدون رصيد خلال الاثنى عشر (12) شهرا التي تسبق عارض الدفع الأول.

المادة 17 : في حالة وقوع عدة عوارض دفع في نفس اليوم على نفس الحساب، يشير الأمر بالتسوية عموما كل العوارض التي تمت معاينتها و يرسل الأمر بالتسوية وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه إلى صاحب الحساب و لكل واحد من أصحاب الحساب إذا تعلق الأمر بحساب مشترك.

المادة 18 : يجب أن يرسل الأمر بالتسوية إلى صاحب الحساب، حتى و إن كان الحساب الذي تم منه سحب الشيك بدون رصيد، مغلقا.

المادة 19 : في حالة الحساب المجمّد بسبب عدم وفرة الرصيد مرتبطة بحجز أو اعتراض إداري، لا تلزم المؤسسة المصرّحة بإرسال الأمر بالإيعاز إلا إذا كان رصيد الحساب أقل من مبلغ الشيك المصدر.

في تسوية الأجل القانوني الثاني مع دفع غرامة التبرئة

المادة 20 : في حالة عدم تسوية عارض الدفع طبقا للشروط المحددة في المادة 14 أعلاه، يجب على المسحوب عليه أن:

- يعلن ضد صاحب الحساب المنع من إصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات، ابتدءا من تاريخ الأمر بالإيعاز؛
- تبليغ إلى صاحب الحساب إلزامية تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف و متوفر مع دفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في القانون التجاري و ذلك في غضون أجل عشرين (20) يوما اعتبارا من تاريخ انقضاء الأجل القانوني.

- يعلم، عند الاقتضاء، المفوّض أو المفوّضين عن صاحب الحساب.

المادة 21 : يمكن لمُصدر الشيك غير المدفوع، في مهلة عشرين (20) يوما التي تلي انقضاء أجل الأمر بالدفع بعشرة (10) أيام، القيام بتسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف و متوفر لدى المسحوب عليه مع دفع غرامة التبرئة لصالح الخزينة العمومية لغرض استرجاع حق إصدار الشيكات.

المادة 22 : في حالة عدم تسوية عارض الدفع في الآجال المتراكمة المنصوص عليها في المادتين 14 و 21 أعلاه، لا يمكن للممنوع من إصدار الشيكات استرجاع حق إصدار الشيكات إلاّ بعد انقضاء أجل المنع لمدة خمس (5) سنوات.

المادة 23 : في حالة امتلاك صاحب الحساب لعدة حسابات في نفس المؤسسة المصرّحة، يتم إجراء التسوية حساب بحساب. يؤدي، عدم تسوية عارض خاص بأحد الحسابات، تلقائيا إلى تطبيق منع إصدار الشيكات على كل الحسابات الفردية الأخرى الخاصة بالزبون المعني.

في حالة تكرار عارض الدفع

المادة 24 : في حالة العود خلال الإثنى عشر(12) شهر الموالية لعارض الدفع الأوّل الذي تمّ تسويته وفقًا للشروط المحددة في المادتين 14 و 21 أعلاه، يجب على المؤسسة المسحوب عليها أن :

- تعلن على الفور المنع من استعمال دفتر الشيكات لمدة خمس (5) سنوات في حق الجهة المصدرة للشيك؛
- تبليغ إلى صاحب الحساب إلزامية تسوية عارض الدفع عن طريق تكوين رصيد كاف و متوفر مع دفع غرامة التبرئة المنصوص في القانون التجاري لفائدة الخزينة العمومية ، يضاعف،

في هذه الحالة، مبلغ الغرامة على عاتق مُصدر الشيك غير المدفوع، وفقا للمدة 526 مكرر5 من القانون التجاري.

في المتابعات الجزائية

المادة 25 : في حالة عدم تسوية أول عارض دفع في الآجال المتراكمة المنصوص عليها في المادتين 14 و 21 المذكورتين أعلاه أو في حالة حدوث ثاني عارض دفع في غضون اثني عشر (12) شهرا التي تتبع عارض الدفع الأول الذي تم تسويته (حالة عود حسب ما تعرفه المادة 24 أعلاه) ، تباشر المتابعة الجزائية ضد الجهة المصدرة للشيك غير المدفوع طبقا لأحكام قانون العقوبات.

المادة 26 : تحال الاحتجاجات المتعلقة بمنع إصدار الشيكات و غرامة التبرئة إلى المحاكم المختصة.

في تسديد مبلغ غرامة التبرئة لصالح الخزينة العمومية

المادة 27 : يحدد مبلغ غرامة التبرئة التي يجب أن يسددها صاحب الحساب لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات طبقا للأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في القانون التجاري.

المادة 28 : تسدد غرامة التبرئة لصالح الخزينة العمومية بواسطة:

- طوابع ضريبية ملصقة على أمر الإيعاز الذي يعاد إرساله إلى المؤسسة المسحوبة عليها في الأجل المحدد؛
- الدفع المباشر على مستوى مصالح الضرائب.

تقوم المؤسسة المصرحة بالتصريح بالتسوية إلى بنك الجزائر عندما تتحصل على بيانات التسوية و تلك الخاصة بتسديد غرامة التبرئة.

في منع اصدار الشيكات لمدة خمس (5) سنوات

المادة 29 : يتمثل المنع من استعمال دفتر الشيكات في الحظر الموجه لصاحب الحساب من إصدار شيكات غير تلك الخاصة بالسحب، لمدة خمس (5)سنوات اعتبارا من تاريخ الأمر. يحتفظ الممنوع من استعمال دفتر الشيكات بالحق في تسيير حسابه بواسطة أوامر التحويل.

المادة 30 : يتعين على المؤسسات المصرّحة، تطبيق إجراء المنع المشار إليه في المادة 29 أعلاه، فور إشعار من قبل مركزية المستحقات غير المدفوعة.

المادة31 : يطبق منع إصدار الشيكات يتعلق بحساب مشترك، على جميع أصحاب هذا الحساب الذين يصبحوا ممنوعين من استعمال دفتر الشيكات على حساباتهم الشخصية و كذا على الحسابات المشتركة الأخرى التي هم فيها مساهمين. و بالمقابل عندما يكون المنع من دفتر الشيكات يخص أصحاب الحسابات بشكل فردي، يمتد المنع من استعمال دفتر الشيكات إلى حسابهم المشترك الذين هم مشتركين فيه أيضا.

المادة 32 : ينحصر آثار منع إصدار الشيكات في حسابات الممنوع من استعمال دفتر الشيكات و الذي يحتفظ بقدرة إصدار الشيكات، بصفته وكيل على حساب الغير، أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، مفوّض لهذا الغرض.

لن يطبق إجراء المنع المتخذ ضد شخص طبيعي أو معنوي على مفوّضيهم فيما يتعلق بتسيير حساباتهم الشخصية.

في تعليق إصدار دفتر الشيكات

المادة 33 : يجب على المؤسسات المسحوب عليها وقف تسليم دفتر الشيكات لكل زبون يرفض رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد، والخاصة بحساباته مغلقة.

في نشر قائمة الممنوعين من استعمال دفتر الشيكات

المادة 34 : يبلّغ بنك الجزائر دوريا المؤسسات المصرّحة القائمة المحيّنة للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات.

المادة 35 : يتعين على المؤسسات المصرّحة فور تبليغها من قبل بنك الجزائر بالقائمة المحيّنة للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات:

- الامتناع من تسليم دفتر الشيكات لأي زبون وارد على هذه القائمة.
- طلب من الزبون المعني رد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد.

في شهادة عدم الدفع

المادة 36 : يتعين على المؤسسة المسحوبة عليها، التي ترفض تسديد الشيك لعدم كفاية أو عدم وجود الرصيد، أن تسلم شهادة عدم الدفع:

- إلى المستفيد من الشيك المستحق غير المدفوع عند تقديمه للدفع لدى الشباك؛

- إلى المؤسسة المقدمة للشيك أثناء الرفض لدى المقاصة الإلكترونية (أو عند الاقتضاء في غرفة المقاصة).

المادة 37 : يجب أن تتضمن شهادة عدم الدفع البيانات التالية :

- رقم و مبلغ الشيك، تواريخ إصداره و تقديمه؛
- بيان الهوية البنكية (R.I.B) الذي أصدر عليه الشيك؛
- مبالغ كل من الشيك و رصيد الحساب؛
- عناصر تحديد هوية الساحب (الاسم، اللقب أو اسم المؤسسة، الرقم الجبائي للضريبة ، رقم التعريف الإحصائي،العنوان...)؛
- الأسماء و الألقاب أو اسم المؤسسة المستفيدة من الشيك.

تعد شهادة عدم الدفع بمثابة احتجاج وفقا لأحكام القانون التجاري.

المادة 38 : يتعين على المؤسسات المصرّحة إدماج التدابير الجديدة المنصوص عليها في هذه التعليمة ضمن اتفاقيات فتح الحسابات التي تربطهم بزبائنهم.

اعتماد الإمضاءات

المادة 39 : يتعين على المؤسسات المصرّحة إيداع لدى بنك الجزائر نموذج إمضاء الأشخاص التي تخوّلهم لإمضاء التصريحات المذكورة في هذه التعليمة في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ، وذلك تحت غطاء المسؤول الأول للمؤسسة المصرّحة المعنية.

تدابير متنوعة

المادة 40 : يتعين على المؤسسة المسحوب عليها أن تدفع بالتضامن التعويضات المدنية الممنوحة لحامل الشيك المستحق غير المدفوع بالنسبة لكل شيك:

- تم إصداره بواسطة صيغة لم يتحصل على استرجاعها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 12 للنظام رقم 08-01 المذكور أعلاه، إلا إذا أثبتت أنها قامت بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

- تم إصداره بواسطة صيغة قدمتها انتهاكا لأحكام المواد 3، 8، 11 و 12 من النظام رقم 08-01 المذكور أعلاه، أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد مسجل على بطاقية الممنوعين من استعمال دفتر الشيكات لدى مركزية المستحقات غير المدفوعة.

المادة 41 : تحال المؤسسة المصرّحة المخالفة لأحكام هذه التعليمة للجنة المصرفية.

المادة 42 : تلغي و تعوّض هذه التعليمة أحكام التعليمتين رقم 71-92 المؤرخة في 24 نوفمبر 1992 و رقم 47-93 المؤرخة في 18 جويلية 1993.

المادة 43 : تدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها.

حرر بالجزائر، في 09 مارس 2011

المحافظ

محمد لكصاسي